

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1424/2534

พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล
พระโขนง

โจทก์
จำเลย

นาย ประเสริฐ จง วิริยะ วงศ์

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 112, มาตรา 113

ป.รษฎากร มาตรา 104, มาตรา 118

จำเลยทำสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาไปจากความควบคุมของร้อยตำรวจโท ช. ใน
ฐานะที่ร้อยตำรวจโทช. เป็นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง เมื่อ
จำเลยผิดสัญญาประกัน จำเลยก็ต้องรับผิดชอบต่อพนักงานสอบสวนแม่พันตำรวจโท
ช. มิได้ทำการสอบสวนหรือร่วมทำการสอบสวนคดีดังกล่าว ตลอดจนมิใช่เป็นคู่
สัญญาประกัน แต่พันตำรวจโท ช. ในฐานะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาล
พระโขนงขณะยื่นคำฟ้องก็มีอำนาจฟ้องจำเลยได้ สัญญาประกันตัวผู้ต้องหาไม่ใช่
สัญญาจำประกันตามบัญญัติอัตราอากรแสตมป์ ซึ่งจะต้องบังคับตามมาตรา 104 และ
มาตรา 118 แห่งประมวลรัษฎากร แม้ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ก็ใช้เป็นพยานหลักฐาน
ในคดีแพ่งได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นพนักงานสอบสวน จำเลยได้ทำสัญญาประกันตัวผู้
ต้องหารวม 7 คนไปจากโจทก์ โดยสัญญาว่าจะส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง 7 คน ตามกำหนด

ของโจทก์ ถ้าผิดสัญญาจำเลยยอมใช้เงินแก่โจทก์คนละ4,000 บาท ต่อมาจำเลยผิดสัญญา ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน28,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยทำสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง7 คน โจทก์ไม่ใช่คู่สัญญาไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 28,000บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาว่าจำเลยได้ทำสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง 7 คน ไปจากโจทก์ ต่อมาจำเลยผิดสัญญาและจะต้องชำระเงินค่าปรับให้โจทก์เป็นเงิน 28,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่าพันตำรวจโทธานีสมบุรณ์ทรัพย์ ไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนหรือหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่าจำเลยได้ทำสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาไปจากความควบคุมของร้อยตำรวจโทชำนาญวรलयงกูร ในฐานะที่ร้อยตำรวจโทชำนาญเป็นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง เมื่อจำเลยผิดสัญญาประกัน จำเลยก็ต้องรับผิดชอบต่อพนักงานสอบสวน แม้พันตำรวจโทธานีมิได้ทำการสอบสวนหรือร่วมทำการสอบสวนคดีดังกล่าว ตลอดจนมิใช่เป็นคู่สัญญาประกันแต่พันตำรวจโทธานีในฐานะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงขณะยื่นคำฟ้องก็มีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้อง

จำเลยได้ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า สัญญาประกันเป็นสัญญาค้ำประกันที่ไม่ได้ปิดอากร
แสตมป์ และไม่ได้รับการยกเว้นตามประมวลรัษฎากร มาตรา 121 โจทก์จึงฟ้องให้
จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาประกันดังกล่าวหาได้ไม่นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยว
ด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยมิได้ยกประเด็นข้อนี้ขึ้นต่อสู้ในศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จำเลยก็มีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้ เห็นว่า สัญญาประกัน
ตามคำฟ้องไม่ใช่สัญญาค้ำประกันตามบัญญัติอัตราอากรแสตมป์ซึ่งจะต้องบังคับตาม
มาตรา 104และมาตรา 118 แห่งประมวลรัษฎากร แม้ไม่ปิดอากรแสตมป์ก็ใช้เป็น
พยานหลักฐานในคดีแพ่งได้

พิพากษายืน.

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อุระ หวังอ้อมกลาง-เพ็ญ เพ็ญนิติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ